会社法

講義レジュメ

第3回　株式会社はどのように設立するのか？

株式会社の設立：設立方法・設立手続

担当教員　森江

1　設立の意義

株式会社の設立とは、株式会社という団体（社団）を（①　法人　）として成立させる手続きである。

実体の形成　株式会社という団体の実体の形成は、次のようなプロセスを経る。①会社の根本規則である**定款の作成+公証人の認証**を受ける、②会社の構成員であり出資者である**株主の確定＋出資の履行**、③会社の活動のために必要な**機関（取締役など）の設置**など。

法人格の取得　株式会社としての実体が形成されると（②　設立登記　）によって株式会社は法人格を取得し成立する。これを（③　準則主義　）という。

つまり、会社は登記をすることによって成立する！

2　設立の方法

会社法は、（①　発起設立　）と（②　募集設立　）との2種類の設立方法を認めている。

（①）は、設立の企画者であり設立事務の執行者である（③　発起人　）が、設立の際に発行する**株式の全てを引受け**、会社成立後の当初株主になる形態の設立方法。

（②）は、（③）が設立の際に発行する**株式の一部だけを引き受け**、残りについては（③）以外の者に対して（④　募集　）を行い、（③）とそのような者とが会社成立後の当初株主になる形態の設立方法をいう。

1株以上

用語解説：発起人とは？

発起人とは、会社の設立の企画者として定款に署名または記名押印（電子署名を含む）した者である。
発起人の資格に制限はなく、未成年者や会社などの法人でもよいと解されている。
また、発起人の員数は、１人でもよい。発起人は自ら少なくとも1株は引き受けなければならない（25条②）。

署名とは？

記名押印とは？

発起設立・募集設立のフローチャート

発起設立

発起人による定款の作成

↓

定款の認証

↓

発起人の株式引受

↓

株式の払込・出資の履行

↓

設立時取締役・監査役等の選任

↓

設立手続の調査

↓

設立登記（会社成立）

数

募集設立

発起人による定款の作成

↓

定款の認証

↓

発起人の株式引受

↓

株式の募集・割当

↓

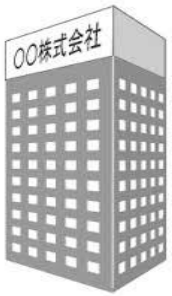
株式の払込・出資の履行

↓

創立総会：設立時取締役・監査役等の選任、設立手続の調査

↓

設立登記（会社成立）



３　設立の手続

（１）定款の作成→認証

　発起設立・募集設立いずれの場合でも、設立の第１段階は、発起人による定款の作成（26条①）である。

　定款とは、**株式会社の組織や運営を定めた根本規則**のことであり、書面の他電磁的記録で作成してもよい(26条②)。

　定款は、**公証人の認証**を受けないと効力を生じない。

　公証人の認証が要求されるのは、公証人が定款の内容が適法であることを確認して、後日の紛争等を防止するためである。

　設立時に作成される定款を一般に「**原始定款**」という。

　定款の記載事項には、**絶対的記載事項**・**相対的記載事項**・**任意的記載事項**がある。

絶対的記載事項

①目的
②商号
③本店の所在地
④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
⑤発起人の氏名または名称および住所
⑥発行可能株式総数

記載を欠けば、**定款自体が無効**となる事項。

⑥は、定款認証時には不要で、会社成立時までに発起人全員の同意で定めることができる(37条①)。原始定款で定めた場合には発起人全員の同意で変更もでき(37条②)、改めて認証を受ける必要はない。

相対的記載事項

①公告の方法
②現物出資
③財産引受
④発起人の報酬・特別の利益
⑤設立費用
など

変態設立事項(28条各号)

記載を欠いても定款の効力に影響しないが、**記載しないと効力が認められない**事項。

任意的記載事項

①定時株主総会の召集時期
②株主総会の議長
③取締役・監査役の員数
④事業年度
など

定款に記載しなくても効力が生じるが、定款で定めると明確性が高まると共に、その変更には、定款変更手続が必要になる。

（２）株式の引受け

発起設立の場合

　設立の際に発行する株式は、発起人がその全部を引き受ける。引受けの時期は定款作成と同時である必要はなく、その前でも後でもよい。発起人は、出資の履行をすれば、会社の成立時に株主となる（50条①）。

募集設立の場合

イ．発起人の引受け

　まず、設立の際に発行する株式の一部を発起人が引き受ける。
その要件等は、発起設立の場合と同様である。

ロ．株主の募集

　発起人が引き受けた後の残りの株式については、発起人が株主を募集する（57条58条）。そして、募集に対して申込み（59条）があると、割当て（60条）がなされ、引受けが確定し（62条）、引受人は払込みをすると（63条①）、会社成立時に株主となる（102条②）。

（３）出資の履行による会社財産の形成と株主の確定

出資の履行　(a)発起人は引受け後遅滞なく（34条①本文）募集設立の場合の募集株式の引受人は発起人が定めた払込期日または払込期間中に（63条①）引き受けた株式につき全額の払込みをし、また現物出資の場合はその全部の給付をしなければならない。

(b)失権　払込がなかった場合には迅速な設立を認めるため**失権が認められる**（36条・63条③）〔払込があった分だけで会社の設立をしてもよい〕。

　ただし、他の出資者により出資された財産の価額が定款で定めた設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を満たしているときは、設立手続を続行できるが、満たしていなければ追加の引受人の募集等をしないと設立手続を続けられない。

（４）設立時取締役・設立時監査役等の選任

発起設立の場合には、発起人は1株につき1議決権を有し、その議決権の過半数で設立時取締役・設立時監査役等を選任する（38-45条）。

募集設立の場合には、**創立総会**で設立時取締役・設立時監査役等を選任する（88-92・39条）。

そして、設立時代表取締役等の選定が行われる（47条48条）。

用語解説：設立時取締役等とは？

　設立時取締役とは、会社の設立に際して取締役となる者をいい、設立時監査役その他も同様である。会社法では、設立が効力を生じるまでの設立中のプロセスで、誰が行為をすべきか明確にするためにこうした表記を用いている。
　設立中のプロセスにおけるほとんどの行為は発起人がするが、設立事項の調査等（46条①・93条①）の一定行為は設立時取締役等がする。

課題にチャレンジ！

　それでは、第３回授業の復習問題にチャレンジしてみましょう！

UNIPAのテスト機能からテストを実施してください。

※UNIPA利用マニュアル　授業・出席13頁～を参照